

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ trong nền kinh tế số hiện nay

Nền kinh tế số thời gian quan đã có sự tăng trưởng nhanh chóng nhờ có sự thâm nhập của băng rộng, và với sự gia tăng khả năng điện toán và lưu trữ, đã tạo ra các thị trường toàn cầu cho những người nắm giữ nội dung và các quyền. Nhưng nó cũng tạo ra một mối đe dọa - nếu không có sự kiểm soát thích hợp - bản quyền sẽ đe dọa ngành sáng tạo này. Bài viết tập trung vào các phương thức cụ thể mà nền kinh tế số đang tăng trưởng đang va chạm tới vấn đề bản quyền.

SÁNG TẠO VÀ BẢN QUYỀN

Quyền sở hữu trí tuệ là nền tảng theo đó sáng tạo được chia sẻ, tình sáng tạo được khuyến khích và sự tin cậy của khách hàng được thúc đẩy. Nhưng thế giới số đặt ra một thách thức mới - làm thế nào để quản lý sự cân bằng khi khách hàng là người sáng tạo, khi chi phí biên sao chép là 0, khi việc thực thi luật bản quyền hiện nay là vô cùng khó khăn, và khi việc tiếp cận thông tin là "miễn phí" và nội dung được nhiều người xem được yêu cầu phải trở thành một quyền.

Tạp chí Frontier Economics của Phòng Thương mại quốc tế năm 2008 bản quyền số chiếm khoảng 75 triệu USD, và dự báo sẽ đạt 215 tỷ USD vào năm 2015. Bản quyền âm nhạc đi đầu trong hoạt động này, nhưng các mạng ngang hàng, cùng với các tốc độ băng rộng cao hơn, đang ngày càng được sử dụng nhiều để chia sẻ các chương trình và phim truyền hình.



Lost Series 5 là bộ phim "đạo" nhất trong năm 2010, với hơn 2 triệu lần tải về trong tuần đầu và có hơn 100.000 người chia sẻ riêng một torrent (tệp siêu dữ liệu để chia sẻ ngang hàng). Trong 20 phút phát tập cuối của Lost, phiên bản phụ đề tiếng Bồ Đào Nha được biết đã xuất hiện trên một trang web giả mạo.

Xâm phạm bản quyền cố ý nhờ sự hỗ trợ của hạ tầng băng rộng đang ngày càng thu hút các cộng đồng viễn thông và Internet vào trao đổi về quyền sở hữu trí tuệ. Ngành phim ảnh, âm nhạc, xuất bản và truyền hình đang tạo áp lực lên các nhà khai thác Internet và cung cấp dịch vụ đóng một vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết cả việc xâm phạm và xâm phạm bản quyền thương mại của khách hàng.

Các cơ quan quản lý viễn thông đang được xem xét trở thành cơ

quan triển khai các quy định bảo vệ bản quyền, đồng thời bảo vệ các lợi ích của khách hàng và khuyến khích đầu tư và sáng tạo dịch vụ trong nền kinh tế số.

BẰNG SÁNG CHẾ

Trong lĩnh vực công nghệ một số công ty đã phát triển các mô hình kinh doanh hoàn toàn dựa vào việc phát minh các công nghệ mới, được cấp bằng sáng chế và sau đó được cấp phép mà chưa cần sản xuất hàng hóa. Qualcomm, có vốn thị trường 96 tỷ USD, có một mô hình kinh doanh thành công được thiết lập trên cơ sở sáng tạo và cấp phép quyền sở hữu trí tuệ. Giá trị của công ty là kết quả của một đầu tư ước tính là 12 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển kể từ khi thành lập năm 1985. Giá trị bản quyền gần đây cũng được thể hiện khi Google đặt 900 triệu USD đấu thầu danh mục 6000 sáng chế của Nortel, chỉ mất 4,5 tỷ USD đấu thầu nhờ tập hợp các công ty Apple, RIM, Ericsson, Sony và Microsoft.

Sức mạnh bảo hộ các sáng chế có thể bị lạm dụng. Bình luận về vụ đấu thầu các sáng chế của Nortel,

Google cho biết: "Hệ thống sáng chế sẽ trao giải cho ai tạo ra các sáng tạo thiết thực nhất cho xã hội, không cho những người đặt các yêu cầu giả mạo hoặc thực hiện kiện cáo không rõ ràng. Điều này liên quan đến sang chế "troll" đang phổ biến. Bình luận về Luật cải cách bằng sáng chế năm 2009 của Mỹ, Liên minh công bằng sáng chế (gồm các bên Apple, Google, Cisco, Verizon, Dell, Intel và SAP) tuyên bố cải cách là cần thiết để bảo vệ "các nhà sáng chế và sáng tạo từ các bộ luật chưa phù hợp và để cho phép họ tiếp tục làm các sản phẩm và dịch vụ có thể giúp nền kinh tế Mỹ tăng trưởng. Trong tháng 5/2011, Microsoft đã trở thành một thành viên của dịch vụ nguồn đám đông được thiết kế để thách thức và thẩm định các bản quyền phần mềm và để tránh các chi phí kiện tụng.

Việc gia tăng nhanh chóng khối lượng các ứng dụng bằng sáng chế đang tạo ra các "vụ" bằng sáng chế. Những vụ này xảy ra ở nơi các bằng sáng chế chồng chéo và liên quan do thiếu sự rõ ràng về người sở hữu bằng sáng chế, hậu quả, là đi về đâu bằng sáng chế. Ngành công nghệ đang ngày càng



trở nên kiện tụng và tranh chấp nhiều, trở thành vấn đề khi làm cản sự sáng tạo hoặc tạo ra một rào cản đối với những công ty mới gia nhập thị trường.

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Viễn thông của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU-T) hợp tác với Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Ủy ban công

nghệ điện quốc tế (IEC) đã tích cực phát triển các chính sách bản quyền chung. Các chính sách này đã được xây dựng để đảm bảo các bằng sáng chế được sử dụng trong các tiêu chuẩn công nghệ khuyến khích người có bằng sáng chế chia sẻ quyền sở hữu tri tuệ, trong khả năng các lợi ích của họ được bảo vệ.

BẢN QUYỀN – MỘT CÁI NHÌN GẦN HƠN

Việc sao chép và phát tán các tài liệu bản quyền bất hợp pháp đã có một tác động lớn đến một loạt lĩnh vực bản quyền, trong đó có âm nhạc, phim ảnh, truyền hình, xuất bản, trò chơi và phần mềm.

Các công nghệ số, các công ty đã khai thác và các mô hình kinh doanh mà các công nghệ hỗ trợ tất cả đều bị tác động bởi bản quyền. Điều đó là một khối lượng lớn nội dung do người dùng tạo ra.

Các trang mạng xã hội và nội dung do người sử dụng tạo ra

Các trang mạng kết nối xã hội đã được sử dụng rộng rãi để xuất bản và chia sẻ nội dung do người sử dụng tạo ra. Cơ hội cho người sử dụng tải tài liệu có bản quyền – dù tình cờ hay có ý định – là rất



lớn. Ví dụ, hiện nay có khoảng 750 triệu người sử dụng Facebook, 1 tỷ tweet được gửi mỗi tuần qua Twitter, hơn 48 triệu giờ video được tải lên mỗi phút trên YouTube, Flickr tải hơn 5 tỷ hình ảnh, và vào tháng 7/2011 của hàng ứng dụng Apple đã thông báo 15 tỷ ứng dụng đã

được tải về từ khi cửa hàng này được khai trương vào năm 2008.

Dưới sức ép của các ngành sáng tạo, Google đã triển khai một số chính sách vào tháng 12/2010 để giúp ngăn chặn mọi người tìm kiếm tài liệu bản quyền bất hợp pháp. MySpace đã giới thiệu một dịch vụ “cầm lên để lại” (take down stay down), không chỉ là gỡ các nội dung video và âm thanh đã được tải lên không thích hợp, nhưng cũng đánh dấu nó với một “dấu vân tay” số. Điều này ngăn chặn người sử dụng tải lại nội dung dưới tên người dùng khác một cách đơn giản. YouTube vận hành một hệ thống xác thực nội dung tương tự, sẽ không chỉ lọc nội dung mà còn mang lại cơ hội cho những người nắm giữ bản quyền lưu hành nội dung của mình.

Âm nhạc

Bản quyền âm nhạc thương mại (tạo ra thu nhập từ việc bán không giấy phép) và sao chép âm nhạc bất hợp pháp là trách nhiệm cho nhiều xâm phạm bản quyền. Liên đoàn quốc tế về lĩnh vực đĩa hát đã dự báo số tệp bất hợp pháp được chia sẻ là hơn 40 tỷ trong năm 2008, một tỷ lệ sao chép bất hợp pháp khoảng 95%. Để cập đến các con số ngành về định giá bán lẻ và khối lượng tải bất hợp pháp,

Frontier Economics đã dự báo giá trị thương mại của việc xâm phạm bản quyền âm nhạc số được thu âm khoảng 17 và 40 tỷ USD trong năm 2008, làm tổn thất cho ngày này từ 3,5 đến 8 tỷ USD hàng năm.

Phim ảnh

Thành công thương mại của các dịch vụ phim trực tuyến hợp pháp như Netflix, LOVEFiLM, the Internet Movie Database, iTunes và Blinkbox phản ánh khả năng công nghệ cung cấp phim qua Internet. Nó cũng tạo ra những bất hợp pháp. Vào tháng 7/2010, chính phủ Mỹ đã đóng cửa 9 trang web xem phim miễn phí. Các trang này cho phép xem những bộ phim chỉ sau vài giờ công chiếu chính thức ở rạp, có gần 7 triệu thuê bao mỗi tháng và – giống như nhiều trang âm nhạc bất hợp pháp – mang lại nguồn thu từ doanh thu quảng cáo và tài trợ. Tháng 5/2011, Voltage Pictures đang liên 24 người sử dụng 583 BitTorrent, chủ yếu ở Mỹ, vì tải về bất hợp pháp bộ phim "The Hurt Locker". Ủy ban phim ảnh Hàn Quốc dự báo 50% các hộ gia đình ở Hàn Quốc tải phim bất hợp pháp, gây tổn thất cho ngành này, cụ thể là thị trường DVD, khoảng 1 tỷ USD.

Ngành truyền hình và phát thanh

Một nghiên cứu Screen Digest của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới đã đề cập đến bốn hình thức "tiếp cận bất hợp pháp vào các tín hiệu phát hình": bản quyền vật lý, tiếp cận không hợp pháp nhờ phần cứng, phát lại bất hợp pháp; và xem truyền hình vùng ngoài. Ở châu Á và các nước Ả rập, việc phát hình lại bất hợp pháp là một vấn đề lớn.

Việc phát các sự kiện thể thao "trực tiếp" của các trang xâm phạm đang là một lĩnh vực quan tâm đối với ngành, vì về mặt kỹ thuật hiện nay trở nên dễ dàng

hơn. Hiện nay các sự kiện này có thể được truyền thời gian thực, sử dụng phát đơn (một-tới-một) hoặc truyền dẫn ngang hàng – họ có khả năng cạnh tranh trực tiếp với người sở hữu quyền. Đối với các khách hàng, sẽ rất khó để phân biệt giữa các dịch vụ hợp pháp và bất hợp pháp.

Xuất bản

Việc bùng nổ số người đọc điện tử đã hình thành một kênh phát tán sách và các tài liệu được xuất bản mới nhưng mở ra khả năng chia sẻ diện rộng tài liệu bản quyền. Tác động của việc xâm phạm bản quyền dường như ít nghiêm trọng hơn trong lĩnh vực truyền thông khác. Nigel Newton, người thành lập và trưởng đại diện của nhà xuất bản Bloomsbury, gần đây cho biết "Chúng ta nên phản ánh việc may mắn như thế nào khi chúng ta chiến thắng cuộc chiến này và công chúng nhận thấy nên trả một khoản nào đó cho sách điện tử. Tuy nhiên, từ tháng 1 đến tháng 6/2011, Hiệp hội xuất bản đã thông báo việc xâm phạm bản quyền trực tuyến là có 31.000 tiêu đề và hơn 80.000 trang web.

Phần mềm

Ngành phần mềm đã phải chịu cả sự xâm phạm bản quyền số và vật lý. Liên minh phần mềm doanh



ngành (BSA) đã ban hành 7,5 triệu thông báo về các trang ngang hàng và BitTorrent trong năm 2009 liên quan đến phát tán phần mềm bất hợp pháp trực tuyến, và gọi ý việc xâm phạm bản quyền chiếm xấp xỉ 40% thị trường toàn cầu. Ở một số nước, phần lớn phần mềm được sử dụng có nguồn bất hợp pháp. Dưới sự cấp phép (các công ty mua một giấy phép người sử dụng giới hạn và sau đó lắp đặt sản phẩm vào nhiều máy tính cá nhân hoặc server, xung đột và xâm phạm bản quyền đều là những thách thức đối với ngành này.

Các trò chơi

Trò chơi và phần mềm giải trí đã liên quan tới xâm phạm bản quyền, chủ yếu là do sự khó khăn của công nghệ “tín tặc” các lỗ hổng trò chơi. Ngành trò chơi đã phát triển các mô hình kinh doanh liên quan đến xâm phạm bản quyền, ví dụ thông qua các thuê bao hàng tháng và các dịch vụ giá trị gia tăng cho trò chơi.

BẢN QUYỀN SỐ VIỆT NAM - NHỮNG TÍN HIỆU BAN ĐẦU

Trong lĩnh vực âm nhạc Việt Nam, cuối tháng 8/2011 NCT Corporation (công ty chủ quan của Nhaccuatui.com) đã ký kết bản quyền với hai tập đoàn âm nhạc và ghi âm hàng đầu thế giới – Universal Music Group và Sony Music Entertainment. Hai hãng này sẽ chuyển giao cho NCT quyền sử dụng khoảng 500.000 bản ghi ca khúc quốc tế hiện có và sẽ sản xuất trong tương lai để đăng tải lên website Nhaccuatui. Đây có thể đánh giá là thương vụ hợp tác bản quyền nhạc số toàn diện và lớn nhất ở Việt Nam thời điểm này.

Bà Angela Pong, giám đốc kinh doanh Sony Music Hongkong cho biết đây là lần đầu tiên Sony Music chính thức phân phối ca khúc tại Việt Nam. Việc chọn NCT là đối tác vì NCT đang sở hữu website âm nhạc chuyên nghiệp với lượng người nghe nhạc



lớn nhất Việt Nam. Từ đó Sony Music có thể phân phối âm nhạc của mình đến cộng đồng trong nước nhanh và hiệu quả nhất.

Còn theo nội dung của thoả thuận thì cả các ca khúc mới nhất của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Lady GaGa, Rihanna hay nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD độc quyền bởi Universal Music và Avril Lavigne, Beyoncé, Shakira, Foster The People... của Sony Music sẽ được NCT đưa vào phục vụ tại trang dịch vụ Premium Content vào cuối năm 2011.

Gói dịch vụ có tính phí này cho phép khán giả Việt Nam nghe bản nhạc trước khi album tung ra thị trường, hoặc nghe bản nhạc với chất lượng âm thanh cao, video với hình ảnh đẹp... Nếu nhu cầu ít hơn, người dùng hoàn toàn có thể chọn giải pháp nghe miễn phí trên website. Khi được hỏi, ông Nhan Thế Luân, Tổng Giám đốc NCT Corporation, cho rằng có thể trong vài năm tới người dùng Việt Nam sẽ vẫn được nghe miễn phí các ca khúc có bản quyền tại Nhaccuatui. Tuy nhiên, các ca khúc dùng làm nhạc chuông, nhạc chờ sẽ được tính phí ở mức thấp.

NLP

Tài liệu tham khảo

- [1]. ITU Magazine 9/2011
- [2]. VnEconomy
- [3]. Ictnews.vn